

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

2026 年煤炭购销合同 (外购动力煤年度合同-出区)

甲方（需方）：国能甘泉铁路有限责任公司

乙方（供方）：宁夏珅通工贸有限公司

2026 年煤炭购销合同（外购动力煤年度合同-出区）

甲方（需方）：国能甘泉铁路有限责任公司

地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇乌兰街海流图火车站

法定代表人（负责人）：薛蛟

联系电话：04787139577

传真：04787139700

委托代理人：/

联系电话：/

传真：/

开户银行：交通银行北京西单支行

银行账号：1120112260001001

税号：91150802561208434M

统一社会信用代码：/

合同编号：/

乙方（供方）：宁夏坤通工贸有限公司

地址：宁夏回族自治区/银川市/灵武市

法定代表人（负责人）：彭惠萍

联系电话：18809605928

传真：

委托代理人：/

联系电话：/

传真：/

开户银行：中国银行银川市人民广场支行

银行账号：106070154853

税号：91641200MA76CL3Y5X

统一社会信用代码：/

合同编号：/

鉴于甲方有意向乙方购买煤炭，且乙方同意向甲方销售煤炭。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

1. 定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

- 1.1 甲方：是指合同中列明的、向乙方购买煤炭的法人或其他组织，包括其法定承继方或经许可的受让方。
- 1.2 乙方：是指合同中列明的、向甲方销售煤炭的法人或其他组织，包括其法定承继方。
- 1.3 一方：是指甲方或乙方。
- 1.4 双方：是指甲方和乙方。
- 1.5 合同：是指甲乙双方签署的本合同及相关附件，包括双方根据合同约定进行的书面修改和补充。
- 1.6 书面形式：是指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
- 1.7 价格：是指含增值税的价格（除非合同明确指明为“不含税价格”），其中含税价格=不含税价格 × (1+增值税适用税率)。
- 1.8 元：是指人民币货币单位。
- 1.9 日（天）：是指公历日。
- 1.10 除本合同另有约定外，“以上”“以下”“以内”“×日内”“届满”，均包括本数。
- 1.11 “不满”“超过”“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当日不算入，从下一日开始计算。期间的最后一日为法定节假日的，以法定节假日结束的次日为期间的最后一日。

2. 合同期限

本合同期限为自 2025 年 12 月 31 日 18：00（不含）起至 2026 年 12 月 31 日 18：00（含）止。

3. 合同数量

3.1 合同期限内合同数量为 20 万吨。

表 1 合同分品种明细表单位：万吨

品种名称	数量
神动 20	0
外购 5500	5
外购 5000	5
外购 4500	10
外购 4000	0
合计	20

3.2 甲、乙双方应均衡兑现合同，各品种合并兑现率应累计达到 80%-120%。以开装时间界定当期发运数量, 以上期最后一日 18:00（不含）至当期最后一日 18：00（含）的发运数量为当期发运数量。

3.3 甲、乙双方按表 1 中约定的数量兑现，表 2 中所有品种均可作为本合同的有效品种，执行中双方根据实际需求情况可用表 2 中的品种替换表 1 的品种，其完成量计入合同总量。

4. 煤炭品种、质量

4.1 品种质量指标见下表：

表 2 外购动力煤分品种质量明细表

品种	煤质指标						
	全水	灰分	挥发分	全硫	基准发热量	灰熔点	粒度
	M _t %	A _{ar} %	V _{ar} %	S _{t,ar} %	Q _{net,ar} kcal/kg	ST °C	mm
神动 20	17	≤6	25~32	[0.3, 0.6]	5700	1150	0~50
外购 5500	17	≤15	23~32	[0.3, 0.6]	5500	1150	0~50
外购 5000	22	≤20	21~30	[0.3, 0.6]	5000	1150	0~50
外购 4500	28	≤25	21~30	[0.3, 0.6]	4500	1150	0~50
外购 4000	28	≤40	21~30	[0.3, 0.6]	4000	1150	0~50
外购石炭 5500	15	≤20	22~31	[0.8, 1.0]	5500	>1300	0~50
外购石炭 5000	15	≤30	22~31	[0.8, 1.0]	5000	>1300	0~50
外购石炭 4500	15	≤35	22~31	[0.8, 1.0]	4500	>1300	0~50
外购石炭 4000	15	≤40	22~31	[0.8, 1.0]	4000	>1300	0~50
沙坪原煤	15	≤48	22~31	[0.8, 1.0]	3500	>1300	0~50
外购石炭 5500（中硫）	15	≤20	22~31	[1.0, 1.5]	5500	>1300	0~50
外购石炭 5000（中硫）	15	≤30	22~31	[1.0, 1.5]	5000	>1300	0~50
外购石炭 4500（中硫）	15	≤35	22~31	[1.0, 1.5]	4500	>1300	0~50
外购石炭 4000（中硫）	15	≤40	22~31	[1.0, 1.5]	4000	>1300	0~50

4.2 主要质量指标计量单位说明

- 4.2.1 低位发热量，以 kcal/kg 为计量单位，保留至个位数。
- 4.2.2 全硫，以百分比为计量单位，保留至小数点后两位数。
- 4.2.3 灰分，以百分比为计量单位，保留至小数点后两位数。
- 4.2.4 全水，以百分比为计量单位，保留至小数点后一位数。
- 4.2.5 灰熔点，以℃为计量单位，保留至十位数。

5. 合同价格及支付

5.1 合同价格

5.1.1 外购动力煤合同价格（以下简称“合同价格”）指的是车板交货价。外购动力煤合同价格按照港口销售价格扣减转运成本并保留调节价差的方式确定。计算公式为：合同价格=港口销售价格-转运成本-调节价差。

5.1.2 港口销售价格参考港口市场价格和国家限价政策确定

如港口市场价格高于国家最高限价，按照最高限价执行；
如港口市场价格低于国家最高限价，且高于国家最低限价，按照港口市场价格执行；
如港口市场价格低于国家最低限价，按照国家最低限价执行。

5.1.3 转运成本为发运站台沿自有铁路转运至天津神华码头的综合成本，（鄂尔多斯）地区基准站台为（巴图塔）站。各地区其他站台的采购价由其对应采购区域基准站台采购价加减站间运费差确定。巴图塔站沿自有铁路转运至天津神华码头的综合成本为 178 元/吨。

表 3 站间运费差

采购地区	站台	站间价差
/	/	/

5.1.4 调节价差根据购销两端市场情况协商确定。

5.1.5 当市场发生较大变化或国家政策发生重大调整时，经甲乙双方协商确认，可进行定价机制调整或价格调整。

5.2 价格确认

双方以补充协议或《价格确认函》的形式确认每期各品种价格和质量价格调整。为便于操作，甲、乙双方同意将经双方盖章确认的《价格确认函》作为本合同的有效附件，具有与本合同同等法律效力，并作为相应各品种的结算依据。

5.3 价格调整

5.3.1 装车站台设备价格调整：

各站台长协价适用于已通过甲方全部设备认定的站台，未通过全部认定的站台按下列规则在长协价中扣减，具体约定见表 4。

表 4 设备认定价格调整表

	自动装车系统站台	散装站台
机械化采样设备直连煤质快检设备未认定	-0.7 元/吨	-0.7 元/吨
除铁器除杂系统未认定	-0.3 元/吨	不适用

数智可视化系统未认定	不适用	-0.3 元/吨
筒仓数智可视化系统未认定	-0.15 元/吨	不适用

5.3.2 外购动力煤质量价格调整

（1）发热量（收到基低位发热量）

根据各品种当期离岸平仓销售价格（以下简称各品种基准价），及合同品种基准发热量确定价格调整：

各品种基准价对应关系如下：

	外购系列	外购石炭系列	外购石炭（中硫）系列
5500 基准价	外购 5500	外购石炭 5500	外购石炭 5500（中硫）
5000 基准价	外购 5000	外购石炭 5000	外购石炭 5000（中硫）
4500 基准价	外购 4500	外购石炭 4500	外购石炭 4500（中硫）
4000 基准价	外购 4000	外购石炭 4000	外购石炭 4000（中硫）

各品种发热量价格调整规则如下：

品种	结算发热量与合同品种的“基准发热量”相比	价格调整	备注
神动 20	≥ -200	每 $\pm 1\text{kcal/kg}$ ，价格增减（（5500 基准价-5000 基准价）/500）元/吨	1.（5500 基准价-5000 基准价）/500 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入。 2.最终价格调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
	< -200	每降低 1kcal/kg ，价格降低 $2 \times \left(\frac{5500 \text{ 基准价} - 5000 \text{ 基准价}}{500} \right)$ 元/吨	1.先计算（5500 基准价-5000 基准价）/500 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入，再乘以 2。 2.最终价格调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
外购 5500、外购石炭 5500、外购石炭 5500（中硫）	> 300	价格不变	/
	$[-200, 300]$	每 $\pm 1\text{kcal/kg}$ ，价格增减（（5500 基准价-5000 基准价）/500）元/吨	1.（5500 基准价-5000 基准价）/500 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入； 2.最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
	$[-500, -200)$	每降低 1kcal/kg ，价格降低 $1.2 \times \left(\frac{5500 \text{ 基准价} - 5000 \text{ 基准价}}{500} \right)$ 元/吨	1.先计算（5500 基准价-5000 基准价）/500 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入；再乘以 1.2，计算时小数点后保留三位，四舍五入。 2.最终调整计算结果保留 2 位小

			数（四舍五入）。
	<-500	每降低 1kcal/kg，价格降低 $1.5 \times ((5500 \text{ 基准价} - 5000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. 先计算 $(5500 \text{ 基准价} - 5000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入；再乘以 1.5，计算时小数点后保留三位，四舍五入。 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
外购 5000、外购石炭 5000、外购石炭 5000（中硫）	>300	价格不变	/
	[0, 300]	每增加 1kcal/kg，价格增加 $((5500 \text{ 基准价} - 5000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. $(5500 \text{ 基准价} - 5000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨计算时小数点后保留三位，四舍五入； 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
	[-200, 0)	每降低 1kcal/kg，价格降低 $((5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. $(5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨计算时小数点后保留三位，四舍五入； 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
	[-500, -200)	每降低 1kcal/kg，价格降低 $1.2 \times ((5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. 先计算 $(5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入；再乘以 1.2，计算时小数点后保留三位，四舍五入。 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
	<-500	每降低 1kcal/kg，价格降低 $1.5 \times ((5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. 先计算 $(5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨，计算时小数点后保留三位，四舍五入；再乘以 1.5，计算时小数点后保留三位，四舍五入。 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。
外购 4500、外购石炭 4500、外购石炭 4500（中硫）	>300	价格不变	/
	[0, 300]	每增加 1kcal/kg，价格增加 $((5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. $(5000 \text{ 基准价} - 4500 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨计算时小数点后保留三位，四舍五入； 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数（四舍五入）。

2026 年煤炭购销合同（外购动力煤年度合同-出区）

	$[-200, 0)$	每降低 1kcal/kg, 价格降低 $((4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. $(4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨计算时小数点后保留三位, 四舍五入; 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数 (四舍五入)。
	$[-500, -200)$	每降低 1kcal/kg, 价格降低 $1.2 \times ((4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. 先计算 $(4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨, 计算时小数点后保留三位, 四舍五入; 再乘以 1.2, 计算时小数点后保留三位, 四舍五入。 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数 (四舍五入)。
	< -500	每降低 1kcal/kg, 价格降低 $1.5 \times ((4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. 先计算 $(4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨, 计算时小数点后保留三位, 四舍五入; 再乘以 1.5, 计算时小数点后保留三位, 四舍五入。 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数 (四舍五入)。
外购 4000、外购石炭 4000、外购石炭 4000 (中硫)	> 300	价格不变	/
	$[0, 300]$	每增加 1kcal/kg, 价格增加 $((4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. $(4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨计算时小数点后保留三位, 四舍五入; 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数 (四舍五入)。
	$[-200, 0]$	每降低 1kcal/kg, 价格降低 $((4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. $(4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨计算时小数点后保留三位, 四舍五入; 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数 (四舍五入)。
	< -200	每降低 1kcal/kg, 价格降低 $1.5 \times ((4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500)$ 元/吨	1. 先计算 $(4500 \text{ 基准价} - 4000 \text{ 基准价}) / 500$ 元/吨, 计算时小数点后保留三位, 四舍五入; 再乘以 1.5, 计算时小数点后保留三位, 四舍五入。 2. 最终调整计算结果保留 2 位小数 (四舍五入)。

沙坪原煤：根据市场行情确定，以当期价格确认函为准。

(2) 全硫 (收到基全硫)

各品种价格调整规则如下：

品种	结算硫分, %	价格调整
神动 20、外购 5500、外购 5000、外购 4500、外购 4000	> 1.00	与 1.00%相比, 每超出 0.01%, 价格降低 0.4 元/吨。

	(0.60, 1.00]	与 0.60%相比，每超出 0.01%，价格降低 0.2 元/吨。
	[0.30, 0.60]	价格不变
	<0.30	与 0.30%相比，每降低 0.01%，价格增加 0.2 元/吨。
外购石炭 5500、外购石炭 5000、外购石炭 4500、外购石炭 4000、沙坪原煤、外购 5500（中硫）、外购 5000（中硫）、外购 4500（中硫）、外购 4000（中硫）	>1.50	每超出 0.01%，价格降低 0.3 元/吨。
	(1.00, 1.50]	与 1.00%相比，每超出 0.01%，价格降低 0.2 元/吨。
	[0.80, 1.00]	价格不变
	<0.80	与 0.80%相比，每降低 0.01%，价格增加 0.2 元/吨。

除本合同明确的煤质调价指标外，其它煤质指标均不作为调价的依据。

5.4 甲方收到货物并确认煤质检验结果及数量后方可进行结算，结算煤种以甲方 ERP 系统采购订单最终确认煤种为准。

5.5 均衡履约激励

双方确定按以下条款执行，供应商的定级、调整以及均衡履约激励价格，由甲方依据乙方签订的年度合同量评定，并通过经双方盖章的《价格确认函》进行确认。

5.6 甲方开具采购结算单后，乙方在收到结算单据之日起 3 个工作日内核对结算单据，如无异议，则乙方在收到结算单据之日起 10 个工作日内应向甲方开具符合甲方要求的增值税专用发票，甲方在收到发票并核对无误后 15 个工作日内向乙方支付全部货款；如有异议，乙方应在收到结算单据之日起 3 个工作日内以书面形式向甲方提出。乙方未在上述期限内向甲方以书面形式提出异议的，视为无异议，应按甲方开具的采购结算单进行结算。

5.7 乙方收款账户信息如下：

乙方户名：宁夏坤通工贸有限公司

开户行：中国银行银川市人民广场支行

账号：106070154853

乙方户名必须与合同主体名称或合同中约定的结算主体一致，在合同主体未发生变化的情况下，乙方户名不得变更，乙方如根据实际需要变更开户行和账号信息，需提前 10 个工作日书面通知甲方并承担由此变更引发的一切法律责任。

5.8 如乙方完成交货并提出预付款申请的，经甲方书面确认后可对已交货煤量进行预付款，预付款金额不超过已交货煤量合同价含税金额的 70%，交货煤量合同价含税金额=装车品种合同价格×装车大票数量，乙方开具相应额度的增值税专用发票。双方确认煤质检验结果及数量后，可根据采购结算单、增值税专用发票等相关资料结清全部货款。

5.9 本合同约定的不含税金额不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家税率调整，未履行部分双方应按调整后的税率执行。

5.10 结算以人民币元为单位，小数点后保留两位。

6. 交货前运输

煤炭交货前乙方负责运输。

7. 交货地点、方式

交货地点、方式：起票站车板交货，乙方负责将煤炭运输至甲方指定地点并负责装车。

8. 所有权转移

乙方将煤炭运至双方约定地点并完成装车，视为乙方履行完毕交付义务，甲方确认煤质检验结果及数量后，煤炭损毁灭失的风险转移给甲方。

9. 数量确认

9.1 结算数量以吨为单位，四舍五入保留整数。

9.2 进港煤炭结算数量以港口过衡数为准，如没有港口轨道衡计量数或确认港口轨道衡计量数失真的，则以铁路大票数为准。

9.3 直达销售（含三线南下）按铁路大票数结算，如因数量问题与甲方下游用户发生数量异议，则甲乙双方以甲方和下游用户异议处理结果为依据进行结算。

9.4 因车况不符铁路运输要求进行甩车作业，被甩部分的数量以铁路大票数为准。若被甩部分的数量与甲方或甲方下游用户发生数量异议，甲乙双方以异议处理结果为依据进行结算。

9.5 乙方所供煤炭数量如小于铁路大票数的，按以下方式执行：

进港煤炭数量季度亏吨超出 1%的部分铁路运费由乙方承担，按季度中亏吨数量最多的发站至神华天津码头的铁路运费计算乙方亏吨所应承担的运费金额，甲方在结算中予以相应扣除。

10. 质量确认及异议处理

10.1 进港煤炭的结算质量以港口第三方检验单位检验结果为准，因设备故障等原因造成进港煤炭漏检的，以甲方装车检验结果为准。因车况不符铁路运输要求进行甩车作业，被甩部分的质量以甲方装车检验结果为准。

10.2 具备人工检测或融合光谱煤质快检检测的站台，直达销售（含三线南下）的结算质量以甲方装车检验结果为准。不具备人工检测或融合光谱煤质快检检测的站台，直达销售（含三线南下）的结算质量以甲方下游用户卸车检验结果为准。甲方与下游用户约定以第三

方检验结果作为结算依据的，以第三方检验结果为准，如因质量问题与甲方下游用户发生煤质异议，则甲乙双方以异议处理结果为依据进行结算。

10.3 乙方可对甲方煤质检验进行监督，但不得以任何形式干扰甲方煤质检验，影响检验的公平公正。

10.4 进港或直达（含三线南下）销售的煤炭，自甲方向乙方反馈最终检验结果之日起 3 个工作日内，如乙方对检验结果有异议并以书面形式提出质量异议处理申请，进港煤炭提取港口第三方备查样，直达销售煤炭提取结算检验结果报出方的备查样，委托双方认可的有资质的第三方检验单位进行复检（全水以结算检验结果报出方原检验结果为准）。复检结果与甲方原检验结果相比：

（1）收到基低位发热量：偏差在 $\pm 72\text{kcal/kg}$ 以内（含），则以甲方原检验结果作为甲、乙双方最终结算依据，乙方承担检测费用。如偏差在 $\pm 72\text{kcal/kg}$ 以外（不含），则以复检结果作为甲、乙双方最终结算依据，甲方承担检测费用。

（2）干基全硫：偏差在 $\pm 0.2\%$ 以内（含），则以甲方原检验结果作为甲、乙双方最终结算依据，乙方承担检测费用。如偏差在 $\pm 0.2\%$ 以外（不含），则以复检结果作为甲、乙双方最终结算依据，甲方承担检测费用。

10.5 质量差异溯源核查

10.5.1 溯源核查的提出

10.5.1.1 符合以下情形的列车，开展溯源核查：

（1）直达流向（含三线南下）装车检验收到基低位发热量高于用户检验结果 200 kcal/kg 以上（不含 200 kcal/kg ）、且满足装车减去卸车的干基灰分差异超出按《商品煤质量抽查和验收方法》（GB/T 18666-2014）计算所得允许差（以卸车干基灰分计算允许差）范围的列车；

（2）到港流向装车检验收到基低位发热量低于卸车检验结果 200 kcal/kg 以上（不含 200 kcal/kg ）、且满足上下游干基灰分差异绝对值超出按《商品煤质量抽查和验收方法》（GB/T 18666-2014）计算所得允许差（以卸车干基灰分计算允许差）的绝对值范围的列车。

10.5.1.2 对于进港列车，如到港收到基低位发热量低于装车收到基低位发热量 200 kcal/kg 以上（不含 200 kcal/kg ），同时满足装车减去卸车的干基灰分差异超出按《商品煤质量抽查和验收方法》（GB/T 18666-2014）计算所得允许差（以卸车干基灰分计算允许差）范围，则乙方可以在确认上下游具备溯源条件的情况下，以书面形式提出溯源请求，经甲方确认后开展溯源核查。

10.5.1.3 已提出质量异议并按照 10.4 条款进行质量异议处理的批次，不再进行溯源核查。

10.5.1.4 溯源核查单位由甲方指定。

10.5.2 溯源核查结果应用

以溯源单位溯源核查报告结论，作为甲、乙双方最终结算依据。

10.5.3 溯源核查费用支付

按照 10.5.1.1 条款进行的溯源核查，费用由甲方支付；

按照 10.5.1.2 条款进行的溯源核查，费用由乙方支付。

10.6 当进港煤炭卸车全水大于装车全水 2.0%及以上且装车检验收到基低位发热量高于卸车检验结果 120 kcal/kg 及以上时，乙方可在收到卸车检验结果 3 个工作日内以书面形式提出水分差异处置申请，经甲方确认后，将装车减去卸车的干基灰分差异同按《商品煤质量抽查和验收方法》（GB/T 18666-2014）计算所得的允许差（以卸车干基灰分计算允许差）进行比对，对乙方提出的批次干基灰分差异进行评估。

（1）上下游干基灰分差异在国标允许差范围内，则质量按照装车质量检验结果进行结算，数量按照铁路大票数进行结算。

（2）上下游干基灰分差异超出国标允许差范围，则按 10.5 相关条款开展溯源核查，甲乙双方按照溯源结论进行结算，溯源费用由甲方支付。

11. 安全

11.1 现场作业

11.1.1 乙方在上煤、配煤和装卸过程中发生的人身伤害事故，由乙方承担全部安全责任。

11.1.2 乙方使用的货物装卸机械和用具，应保持良好技术状态，制定操作规程和有关安全措施，如因乙方在装卸车过程中造成铁路运输单位车辆损坏，由乙方承担各项赔偿责任。

11.1.3 乙方装载加固和加固材料必须符合《铁路货物装载加固规则》及有关文件要求。

11.2 高温煤管控

11.2.1 甲方负责对自采外购煤源进行现场测温，有权拒绝高温煤装车。

11.2.2 乙方负责装车煤源煤温管控，承担发车后 40 小时（含）高温煤造成的损失及处理费用。

11.3 铁器等危害性杂物管控

11.3.1 甲方负责自采外购煤源散装站台的铁器等杂物巡检；负责监督自采外购煤源自动化装车站除铁器运行状态。

11.3.2 乙方负责装车煤源铁器等危害性杂物的检查、清除和登记，并承担由此造成的各项赔偿责任。

11.4 货损责任

11.4.1 乙方对货物装车过程中的毁损、灭失风险负责。

11.4.2 乙方负责确保站台（筒仓）计量检测报告真实有效，并提供轨道衡数据和筒仓装车数据。

11.5 防冻车管控

11.5.1 甲方负责监督自采外购煤源所装列车防冻液的喷洒。

11.5.2 乙方负责所装列车防冻液的喷洒及检验化验工作。乙方未按照国家相关标准和甲方及铁路运输单位相关要求喷洒防冻液、未取得国家铁路产品质量检验检测中心出具的检测报告，或防冻液喷洒质量不合格引发冻车事件时，由乙方负全部责任。

11.6 安全环保

11.6.1 车门加固

11.6.1.1 甲方负责监督自采外购煤源所装载列车加固车门工作。

11.6.1.2 乙方负责对所装载列车的车门加固工作。

11.6.2 装车数量管控

11.6.2.1 甲方负责监督自采外购煤源所装列车不发生超偏载和亏吨现象。

11.6.2.2 乙方负责所装列车不发生超偏载和亏吨现象。

11.6.3 车帮清扫

11.6.3.1 甲方负责监督自采外购煤源装载列车进行车帮清扫。

11.6.3.2 乙方负责对所装载列车进行车帮清扫。

11.6.4 抑尘管控

11.6.4.1 甲方负责监督自采外购煤源装载列车抑尘剂喷洒。

11.6.4.2 乙方负责装载列车的抑尘剂喷洒及检验化验工作。乙方未按照国家相关标准和甲方及铁路运输单位相关要求喷洒抑尘剂、未取得国家铁路产品质量检验检测中心出具的检测报告，或抑尘剂喷洒质量不合格引发环保事件，由乙方负全部责任。

11.6.5 自备车保护

11.6.5.1 甲方负责监督自采外购煤源在装车过程中对自备车的保护。

11.6.5.2 乙方负责装车过程中对自备车进行保护。

11.6.6 如装车作业涉及第三方单位，乙方负责协调，并按照铁路法律法规及甲方安全作业要求及流程，与第三方装车单位约定责任。

11.6.7 在列车运输煤炭过程中，由于乙方装载原因，开展煤炭倒装整理等产生的风险和费用，由乙方承担；因超载、装载加固不良等原因发生事故，乙方负全部责任并赔偿相应损失。

11.6.8 在货物装载过程中发生铁路列车破损或故障等突发状况，乙方应立即通知甲方，并积极配合调查、协调、定责。

12. 保密

12.1 乙方对本合同内容、甲方提交的文件资料以及所了解到的甲方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息负有保密义务。除向政府及监管部门、检验机构提供必要的信息、按照规定上传全国煤炭交易中心平台及“信用中国”网站外，未经甲方书面同意，不得将上述资料、信息泄露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。第三方包括但不限于乙方外部独立法人、自然人、其他组织、社交媒体及乙方内部与本项目无关的人员。

12.2 本合同项下的保密义务至相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除保密义务之日终止。乙方违反保密义务的，应赔偿因此给甲方造成的损失，并按合同约定承担违约责任。

13. 合同的变更与终止

13.1 合同变更

13.1.1 除法律法规另有规定或合同另有约定外，未经双方协商一致，任一方不得随意变更本合同。

13.1.2 发生以下任一情况时，可以对合同进行变更；进行合同变更时，双方应对需要变更的部分达成新的修改意见，并签订补充协议。补充协议生效前，原合同的相关条款继续有效。

（1）经双方协商一致，同意变更的；

（2）国家法律法规发生变化，合同需根据国家法律法规作出相应变更的；

（3）合同双方任一方发生管理体制或名称变更、合并、分立时，仅就其变更事项本身对合同进行变更的。

13.2 合同终止

乙方连续三个月的合同兑现率低于 50%的，甲方有权书面通知乙方终止本合同。因甲方未履行合同约定义务或因不可抗力导致乙方兑现率不足的，乙方可在知晓事由后 10 日内提

交书面豁免申请及相关证明材料，甲方应在收到申请后 5 日内完成核实，情况属实的，甲方不得据此终止合同。

除法律法规另有规定和合同另有约定外，未经双方协商一致，任一方不得随意终止本合同。

14. 违约责任

14.1 乙方有义务管控装车杂物。在港口归垛前发现乙方装车列次中存在杂物，且该杂物不能判定为铁路运输中产生，视为乙方责任，乙方应向甲方支付违约金，违约金标准按照本合同第 14.2 款第（4）项计算。如乙方交付煤炭中含杂物等造成港口或下游用户损失，经调查确认杂物为乙方装车前混入，甲方有权向乙方追偿，乙方同意相应赔偿金可以直接在货款中扣除。

14.2 乙方有义务管控装车煤炭外在质量，对于因装车煤炭中有大块矸石、铁器等杂物，高温煤、湿粘煤、超粒度、冻煤等煤炭外在质量问题影响甲方业务运行的，乙方承担以下责任：

（1）因煤炭外在质量问题，导致卸车超出正常时间 2-4 小时（含 2 小时）的列次，在该列次结算煤款中扣除违约金 3 万元。

（2）因煤炭外在质量问题，导致卸车超出正常时间 4 小时及以上的列次，在该列次结算煤款中扣除违约金 5 万元。

（3）因装车煤炭中的杂物对下游客户等相关生产方生产设施、设备造成损害，乙方应支付设备修理、更换等费用，并且乙方应额外向甲方支付 5 万元/列的违约金，违约金直接在该列次货款中扣除。

（4）如杂物虽未对甲方造成损失，但确定为危害性杂物（危害性杂物是指危害筒仓、皮带等生产设施、设备的物品，包括钢板、角钢、槽钢、钢管、撬棍、钢筋等金属类制品、大块石头、矸石等非金属大型物品）的，则乙方应向甲方支付 2 万元/列的违约金，违约金直接在该列次货款中扣除。

14.3 乙方有义务管控装车煤炭质量，如乙方发运的煤炭出现煤质不合格或与甲方下游出现较大检验差异，甲方有权采取停发等措施。如因乙方发运煤炭煤质问题造成下游客户损失的，甲方有权向乙方追偿，乙方同意相应赔偿金可以直接在货款中扣除。

14.4 因乙方煤源不足或备煤时间太长等自身原因，导致未能兑现双方确认的供应日计划影响甲方业务运行的，每发生一列掉车，乙方应向甲方支付违约金 5 万元，在结算煤款中进行扣除。

14.5 合同一方因自身原因未能达到合同约定兑现率要求的，另一方有权在其客户评价体系中予以考核评价，并根据评价结果调整相关权益配置。

14.6 如乙方将本合同用于融资担保业务的（包括贷款质押等），甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿一切损失。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、封锁、骚乱、沉船、国家及地方政策调整、恶劣天气、瘟疫等造成的煤炭无法上站、装车、卸车等。

15.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的损失或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

15.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 14 天内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件或者对方认可的其他证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。

15.4 不可抗力影响解除后，甲、乙双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同，双方应本着相互谅解、互惠互利原则协商确定。如果不可抗力事件的影响已达 30 天或双方预计不可抗力事件的影响将延续 15 天以上时，任何一方有权解除本合同。由于合同解除所引起的后续问题由双方友好协商解决。

16. 争议解决

16.1 凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应通过友好协商解决。

16.2 若争议经协商仍无法解决的，合同任一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

17. 通知

17.1 本合同一方给对方的通知，包括发生纠纷后的相关文件、法律文书等，应以书面形式作出，并通过专人递送、特快专递、电子邮件或传真方式送达如下地址和联系人。一方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地址书面告知对方，否则送达地址仍以本合同载明为准：

甲方：国能甘泉铁路有限责任公司

地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇乌兰街海流图火车站

邮编：015399

联系人：薛蛟

电话：04787139577

传真：04787139700

Email: 11350436@ceic.com

开户银行：交通银行北京西单支行

账号：1120112260001001

税号：91150802561208434M

乙方：宁夏坤通工贸有限公司

地址：宁夏回族自治区/银川市/灵武市

邮编：750001

联系人：彭惠萍

电话：18809605928

传真：

Email: 17395016678@163.com

开户银行：中国银行银川市人民广场支行

账号：106070154853

税号：91641200MA76CL3Y5X

17.2 通知在下列时间视为已送达：

- （1）若为专人递交，于递送时；
- （2）若为特快专递递交，于付邮日的第三（3）个营业日上午 10 时；
- （3）若为电子邮件递交，于邮件到达对方的邮箱系统时；
- （4）若为传真递交，于传真发送时（经印有收件者传真号码及日期和时间的成功的传输报告证明）；

（5）以专人递交、电子邮件或传真方式递交时，若专人递送、电子邮件或传真发送发生在某营业日的下午 6 时后或者在非营业日，则应视为于下一个营业日上午 9 时送达。

18. 其他约定事项

18.1 本合同不得用于任何形式的融资担保业务（包括贷款质押等）。

18.2 甲乙双方按照约定可以使用电子签章和电子签名章的形式签署电子合同，视为合法有效的电子签署行为。

18.3 如甲乙双方使用电子签章和电子签名章的方式签订本合同，甲乙双方的电子签章的最后形成时间即视为本合同的签订时间。

18.4 合同中提及的相关后续单据，同样可以使用电子签章的形式对电子形式的单据进行确认，同样视为有效。

19. 合同生效

本合同在以下条件全部满足时生效：

合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章。

20. 份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

21. 特别约定

本特别约定是对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

（以下无正文）

（本页无正文，为签署页）

签 署 页

甲方（盖章）：国能甘泉铁路有限责任公司 法定代表人（负责人） 或授权代表（签字）： 签约日期：	乙方（盖章）：宁夏珅通工贸有限公司 法定代表人（负责人） 或授权代表（签字）： 签约日期：
---	---

外购煤采购廉洁协议

买方：国能甘泉铁路有限责任公司（以下简称“甲方”）

卖方：宁夏珅通工贸有限公司（以下简称“乙方”）

为规范甲乙双方业务往来，建立诚实守信的商务关系，切实维护甲乙双方合法权益，有效防范商业贿赂等谋取不正当利益的违法违规违纪现象发生，经甲乙双方友好平等协商，就业务往来中廉洁事宜达成互保协议。具体如下：

第一条 甲乙双方共同权利和义务

（一）遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国反不正当竞争法》等，恪守商业道德，未经对方事先书面同意，不向任何新闻媒体、网络平台或第三方泄露有关对方商业道德方面的信息、材料，也不得通过任何新闻媒体、网络平台或第三方进行有关对方商业道德方面的评价。

（二）坚持诚实守信原则，甲乙双方业务活动按照公开、公正、诚信、透明的原则（为保护商业秘密或合同另有约定的除外）开展，不得损害国家利益和对方的合法权益。

（三）规范从业人员廉洁行为，甲（乙）方发现对方工作人员在业务往来中有违反廉洁规定或本协议的行为，应当及时记录并向本协议指定的负责人举报；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

（四）对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，甲乙双方应当履行相互配合、举证作证的义务，并依法保护举报人，确保其不受任何形式的打击报复。

（五）严格执行双方签订的合同以及协议内容，自觉履行约定的相关责任义务。

第二条 甲方廉洁责任

（一）不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品、购物卡、有价证券、债权股权、高额保险、贵重物品等形式的钱物，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

（二）不得接受乙方通过民间借贷等金融活动获得大额回报；

（三）不得私自参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品。

（四）不得以家属或亲友名义接受乙方在婚丧嫁娶、升学就业、出国出境、旅游观光等方面提供的方便。

（五）不得以任何理由向乙方泄漏商业秘密，包括但不限于尚未公开发布的采购品种、数量、价格等。

（六）不得直接或间接接受乙方为甲方工作人员或其配偶、子女、亲属等人员赠送的干股、红利；不得参与有可能影响公正开展业务的工作安排、资源供应、劳务合作等活动。

（七）不得利用职权和工作便利要求或暗示乙方为其配偶、子女、亲属等人员谋取不正当利益和满足其他要求，不得从事与乙方有关材料设备或资源供应、工程分包、劳务合作、房屋机械租赁等经济活动。

（八）严禁违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪的行为。

（九）其它违反廉洁规定的行为。

第三条 乙方廉洁责任

（一）不得为甲方或其工作人员赠送礼金、礼品、购物卡、有价证券、贵重物品等形式的钱物；不得为甲方工作人员报销任何应由个人支付的各种费用。

（二）不得邀请甲方工作人员参与非公务招待的宴请、健身、娱乐等活动；不得为甲方工作人员提供通讯、交通工具和办公用品。

（三）不得为甲方或其工作人员投资入股、个人借款等提供方便。

（四）不得为甲方工作人员及其配偶、子女、亲属等人员赠送干股、红利；不得为甲方工作人员及其配偶、子女、亲属等人员参与有可能影响公正开展业务的工作安排、资源供应、劳务合作等活动提供方便；不得为甲方工作人员及其家属或亲友名义在婚丧嫁娶、升学就业、出国出境、旅游观光等方面提供方便。

（五）不得利用非法手段向甲方或其工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密等。

（六）不得在与甲方的业务往来中弄虚作假、以次充好、违反诚信原则等。

（七）其它违反廉洁规定的行为。

第四条 任何一方违反本协议约定的廉洁责任和义务，均应视为对双方签署的《煤炭购销合同》的违反，应按照本协议约定执行对应违约处理。

第五条 甲方违约处理

如甲方或甲方工作人员违反本协议的，乙方有权向甲方的纪检等部门或者上级单位举报，甲方举报电话：010-58134773；甲方应按照规定给予相关人员纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给乙方造成经济损失的，应依法予以赔偿。

第六条 乙方违约处理

如乙方或乙方工作人员违反本协议的，甲方有权向乙方的纪检等部门或者上级单位举报；乙方应按照规定给予相关人员纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌

犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给甲方造成经济损失的，应依法予以赔偿；同时甲方有权根据乙方违反情节程度及所造成的影响采取包括但不限于以下措施：

（一）书面通知，限期整改。

（二）供应商等级降级、取消供应商大客户资格。

（三）暂停合作，暂停周期 3 个月，暂停期满乙方可申请恢复合作。

（四）终止与供应商实控人、法定代表人、股东、高层管理人员等直接利害关系人作为法定代表人的企业或本人进行合作。

（五）取消合作 1-5 年，列入失信供应商名单。

以上措施可以单独使用、也可合并使用。

第七条 乙方承诺严格遵守本协议约定的廉洁义务，若发现甲方相关人员存在廉洁违规行为，可通过扫描下方二维码进行反馈，甲方对反馈信息严格保密并及时核查处理，乙方应需对线索真实性负责，否则承担相应法律责任。



第八条 为了维护良好的合作关系，双方自愿签订本协议，并严格遵守。

第九条 本协议有效期自 2025 年 12 月 31 日 18:00（不含）起至 2026 年 12 月 31 日 18:00（含）止。

（以下无正文）

（本页无正文，为签署页）

甲方：国能甘泉铁路有限责任公司 （盖章）	乙方：宁夏珅通工贸有限公司 （盖章）
授权代表：（签字）	授权代表：（签字）
地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇乌兰街海流图火车站	地址：宁夏回族自治区/银川市/灵武市